



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/41/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי**

תובעת

1 אינטרפרסטיג' בע"מ

באמצעות עו"ד אוחיון אברהם
מרר' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 5251107, טל': 035185665
פקס: 03-5183616

נגד

נתבעת

1 רויאלטי טסה את ז'ק בע"מ

באמצעות עו"ד מתוק טל
מרר' היצירה 14, רמת גן
טל': 0504888558 פקס: 03-7512231

פסק דין

1. בפניי תביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעת לפרק ולסלק מכל שטח הרכוש המשותף בבניין את כל המתקנים, הגגות, הקירות, המקררים, הארונות, העגלות, הסחורה וכל מתקן אחר שהותקן בשטח החניון ולהשיב את המצב לקדמותו.
2. בנוסף, התובעת מבקשת צו מניעה קבוע לפיו על הנתבעת, עובדיה ומבקריה להימנע מלעשות שימוש כלשהו ברכוש המשותף שלא ע"פ האמור במסמכי הבניין ושלא לפי זכויותיה ע"פ דין; להימנע מלהתקין מתקן כלשהו בחניות המוצמדות ליחידות התובעת; וכן להימנע מלהחנות במעבר ובכל שטח בחניון שאינו שטח המוצמד ליחידות הנתבעת.

תמצית העובדות הצריכות לענייננו וטענות הצדדים

3. התובעת והנתבעת הינן חברות פרטיות בע"מ. לשתיהן יחידות בבית משותף המצוי ברח' סוקולוב 84 בחולון, וידוע כגוש 7170 חלקה 11 (להלן: **הבית המשותף**). הנתבעת היא בעלת הזכויות בתת חלקה 11/3 ואילו התובעת היא בעלת הזכויות בתתי חלקות 11/2, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7.
4. הבית המשותף בנוי ממספר קומות, מרתף, חניון ושטחים ציבוריים. לבית המשותף חניון שבו מוצמדות ליחידות התובעת 13 חניות מסומנות ואילו לנתבעת מוצמדות 4 חניות מסומנות בלבד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/41/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות התובעים

5. לטענת התובעת, החל משנת 2003 עת נכנסה הנתבעת לבית המשותף, ביקשה להשתמש לצרכיה בחדר אשפה, אשר בפועל לא שימש כייעודו המקורי. מתוך יחסי שכנות טובים הסכימה התובעת כי הנתבעת תעשה שימוש בחדר האשפה, זאת בתנאי כי תינתן התחייבות בדבר החזרת המצב לקדמתו לפי דרישת העירייה או לפי בקשתה של התובעת בכל עת בהתראה של 90 יום. הנתבעת חתמה על ההתחייבות.
6. לטענת התובעת, בחלוף השנים חרגה הנתבעת מתנאי ההתחייבות והחלה להשתלט על חצר הבניין, לחסום באמצעות דלת פלדה את המעבר משביל הגישה, החצר ומיציאת החירום. למעשה, רוב השטח עליו השתלטה הנתבעת שהוא רכוש משותף הפך לחלק מחנות הממתקים והמעדנייה אותן מנהלת הנתבעת. עוד נטען, כי הנתבעת הפכה את הכניסה לבית המשותף, ולעיתים גם את הכניסה לחניון לאתרים לפריקת סחורה ולא פעם מושארת סחורה באזור זה. בנוסף עובדי הנתבעת ואורחיה חונים באופן חופשי בחניות המוצמדות לרכוש התובעת; ושהנתבעת בנתה בשטח החניות המוקצות לה מקררי ענק המשמשים לאחסנת מוצרים המשמשים את החנות. כמו כן נטען כי הנתבעת התקינה מנוע קירור בשטח אחת החניות המוצמדות לתובעת.
7. עוד נטען, כי הנתבעת לא נענתה לדרישותיה של התובעת להסיר את ידה מהרכוש המשותף. כך, ביום 6.4.17 שלחה התובעת מכתב התראה לנתבעת ודרשה להסיר דוד שמש שהוצב בחניה פרטית, ולהשיב את המצב לקדמותו. בתגובה התקבל בו ביום מכתב מטעם הנתבעת ובו דרישה מהתובעת להסיר את כל המזגנים בקיר הצפוני בבניין, דוד גז בחצר האחורית ולקבל 35% מרווחי השכירות של המקלט הציבורי שהושכר על ידי התובעת במהלך העשור האחרון. מנגד, נטען על ידי התובעת כי בינתיים עיריית חולון הוציאה צו הריסה לבניה אותה עשתה הנתבעת בחצר.

טענות הנתבעים

8. הנתבעת הגישה כתב הגנה ועמו תביעה שכנגד שברבות הימים, כפי שיתואר להלן, נמחקה בהסכמת הנתבעת. לטענת הנתבעת, לפני שנים רבות נעשה בין הצדדים סיכום בעל פה ביחס לחלוקה ושימוש של הרכוש המשותף בנכס. על פי אותו סיכום, לנתבעת ניתנה זכות לעשות שימוש בלתי הדיר בחלקים המצוינים בכתב התביעה ולתובעת ניתנה זכות לעשות שימוש בלתי הדיר בחלקים אחרים של הרכוש המשותף. בפרט, כך נטען, הסכמתה של התובעת לשימוש בחדר האשפה היה כנגד התרת השימוש הבלעדי של התובעת במעלית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/41/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. יתרה מזאת, נטען כי התובעת השכירה חלק מרכושה למכון ליווי, בניגוד לחוק, ושנגרם לנתבעת נזק ישיר בירידת ערכו של הבית המשותף. כמו כן, לפני כשנה ניתן צו סגירה לעסקיה של התובעת במקלט. כתוצאה מכך, החליטה התובעת להתנכל לנתבעת ולנסות להפר את ההבנות ככל הנראה מתוך רצון לפצות את עצמה על אובדן ההכנסה מהשכרת המקלט.
10. לגופו של עניין נטען כי השימוש שמתבצע על ידי ברכוש המשותף הוא שימוש סביר שאינו מונע מהתובעת דבר. בהקשר זה נתלית התובעת בס' 31(א)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**) כלהלן **"באין קביעה אחרת לפי ס' 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר"**.
11. באשר לחניות נטען כי התובעת משכירה את חניותיה כחניון ציבורי וזאת בניגוד גמור להיתר ו/או להסכמות. באשר לרכבי הנתבעת, מדובר לכל היותר בפריקה של סחורה למספר דקות בלבד. כמו כן הנתבעת כופרת בסמכותי לדון ביחס לשימוש בחניות שכן מדובר בחניות צמודות שאופן השימוש בהן אינו נתון לסמכותי.
12. במסגרת התביעה שכנגד עתרה הנתבעת לביטול ההסכמים בינה לבין התובעת שכנגד, במסגרתם חילקו הצדדים את השימוש ברכוש המשותף כאמור בתביעה זו ולהשיב את הוצאות הנתבעת בעבודות שנעשו על ידי ברכוש המשותף, לטענה, ברשות ובסמכות.
13. יצוין כבר כעת, כי בשלב מאוחר יותר של ההליך חזרה בה התובעת שכנגד מתביעתה, ולבקשתה, במהלך הדיון שהתקיים ביום 21.1.2019 נמחקה התביעה שכנגד. עוד הוחלט כי הוצאות התביעה שכנגד יישקלו במסגרת פסק הדין בתביעה העיקרית.

ההליכים הדיוניים

14. ביום 6.6.2018 התקיים דיון במעמד הצדדים בפני כב' המפקחת דגנית קציר-ברין במסגרתו ניתן בהסכמת הצדדים צו מניעה קבוע לפיו הנתבעת או מי מטעמה לא יחנו בחניות הצמודות לתתי החלקות של התובעת. כמו כן הצדדים ביקשו צו לפיצול סעדים, צו לגילוי מסמכים ומתן מענה לשאלונים. בהחלטתה מאותו יום, המפקחת קציר ברין נתנה לצדדים שהות להודיע האם הם עומדים על כתבי טענותיהם כפי שהם למשך 7 ימים וכמו כן הורתה לצדדים לנמק את מקור סמכותה לדון בתביעה ובתביעה שכנגד וזאת בתוך 30 ימים. לצד זאת, ניתן צו גילוי מסמכים הדדי.
15. בין לבין התנהלו הליכים שונים בקשר לתיקון התביעה שכנגד, אך מאחר שבסופו של יום כתב התביעה שכנגד נמחק בהסכמת הנתבעת לא מצאתי לפרט הליכים אלה במסגרת פסק דין זה. לעניינינו יצוין כי במסגרת הבקשה לתיקון כתב התביעה שכנגד נטען על ידי הנתבעת כי בעקבות הליך גילוי המסמכים, נמצא על ידי הנתבעת הסכם המכר המקורי במסגרתו רכשה הנתבעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/41/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את תת חלקה 11/3 (להלן: **הסכם המכר המקורי**). על כן, כך נטען, התברר כי השטח השנוי במחלוקת כלל אינו רכוש משותף אלא שייך לנתבעת בלבד. להסכם המכר המקורי אף צורף הסכם שיתוף בין כלל בעלי הדירות דאז המעניק זכות ייחודית בשטח קומת הקרקע לנתבעת. התובעת מצידה התנגדה לצירוף ההסכם ותיקון כתב הטענות. לטענתה, גרסה זו של הנתבעת סותרת את גרסתה בכתב ההגנה, שכן, אילו שטח המריבה היה מצוי בבעלות הנתבעת אזי מדוע היא טענה להסכמת התובעת לעשות בו שימוש.

16. ביום 20.1.2019 הבהירה התובעת את מקור סמכות המפקחת לדון בתביעה העיקרית. לשיטתה, התביעה בנוגע לרכוש המשותף והסגת הגבול לגבי החצר האחורית והמערבית היא מכוח סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין ומקור הסמכות בעניין החניות הצמודות הוא מהוראת סעיף 72(א) לחוק.

17. ביום 21.01.2019 התקיים קדם משפט נוסף בפני כב' המפקחת קציר-ברין במסגרתו נדון עניינו של הסכם המכר המקורי. בתמצית, הנתבעת ביקשה לעכב את ההליכים עד להגשת תביעה נפרדת לבית המשפט המחוזי לתיקון התקנון. בנוסף, הגישה התובעת בקשה למחיקת התביעה שכנגד בשל ההליך המקביל. משכך, הורתה המפקחת על מחיקת התביעה שכנגד, כמבואר לעיל, והתיק נקבע לדיון הוכחות.

18. לאחר בקשות שונות להארכות מועד להגשת תצהירים, נקבע דיון ההוכחות ליום 14.2.2021. בינתיים כב' המפקחת דגנית קציר ברין מונתה למפקחת בכירה בתל אביב-יפו, ועל כן מצאתי מכוח סמכותי לפי סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, להמשיך ולדון בתביעה למן השלב אליה היא הגיעה.

19. בהחלטתי מיום 5.4.2021 קבעתי מועד לביקור במקום. בד בבד, בהינתן כי חלף זמן מאז הגשת התביעה והדיון האחרון בתיק, הוריתי לצדדים לקיים דיון מקדמי בנוגע למחלוקות שנשארו פתוחות.

20. ביום 10.5.2021 קיימתי ביקור במקום, ולאחר שהתובעת סירבה להצעת פשרה נקבע דיון הוכחות ליום 13.7.2021.

21. עוד יצוין כי הנתבעת הגישה תביעה נפרדת נגד התובעת (תיק 4/219/2021) בו התבקש להורות שהסכם השיתוף בתוקף. ביום 5.7.2021 התקבלה בקשה לאיחוד הדיון בתיק הנוכחי ובתביעה החדשה, ולאחר שביקשתי את תגובת התובעת דחיתי את הבקשה. יצוין כי תיק התביעה הנ"ל לא קודם על ידי הנתבעת ובמאמר מוסגר יצוין כי על פניו אין בסמכותי לדון בחלק הארי מהסעדים המצוינים שם.

22. ביום 13.7.2021 התקיים דיון הוכחות במסגרתו העידו מנהל התובעת איליה מושייב; מר אלפונסו, הבעלים דאז של כל הדירות בבית (להלן: **אלפונסו**); אלי זק, הבעלים של תת חלקה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/41/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3 ושלומי פרנקו, מנהל החנות שוויצריה הקטנה. לאחר שנעתרתי לבקשות דחייה להגשת סיכומים בכתב, הצדדים הגישו את סיכומיהם לא מכבר והגיעה העת להכרעה.

דיון והכרעה

23. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בנתוני המרשם ובראיות שהוצגו לפניי, לרבות רשמי מהביקור שנערך במקום, מצאתי לקבל את התביעה באופן חלקי כפי שיפורט להלן.

שימוש בשטח הרכוש המשותף

24. בראשית הדברים מצאתי לסקור את המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לענייננו. הגדרת "הרכוש המשותף" של הבית מצויה בסעיף 52 לחוק המקרקעין וזו לשונו:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".
(ההדגשות אינן במקור, א"ש).

הנה כי כן, הגדרתו של הרכוש המשותף היא שיוויונית בעיקרה, קרי - כל מה שאינו רשום כדירה מהווה חלק מהרכוש המשותף, למעט החלקים שהוצמדו לדירות (ראו: ע"א 11965-05 **עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון** (27.08.2009)).

25. על מנת לאפשר את החיים בצוותא במוסד הבית המשותף נקבע בהלכה הפסוקה כי בעל דירה זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, אף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים. על פי מבחני הפסיקה, שימוש המקובל לפי תנאי הזמן והמקום ושאינו מונע שימוש דומה מבעלי דירות אחרים ייחשב לשימוש רגיל וסביר (ראו: ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כח(1) 645, 649 (1974). יחד עם זאת, תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, בהעדר קיומה של הצמדה במרשם, טעונה הסכמת **כל** בעלי הדירות, שכן, מדובר בפעולה שתוצאתה המהותית זהה לקביעת "הצמדה". בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לבעלי הדירות האחרים ברכוש המשותף. עמד על כך בית המשפט העליון בע"א 2525/92 **ראוכברגר נ' עיריית רמת גן**, פ"ד מז (5) 850, 856 (1993), כלהלן:

"תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ברכוש המשותף, המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מהרכוש המשותף משאר בעלי הדירות וברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם..."

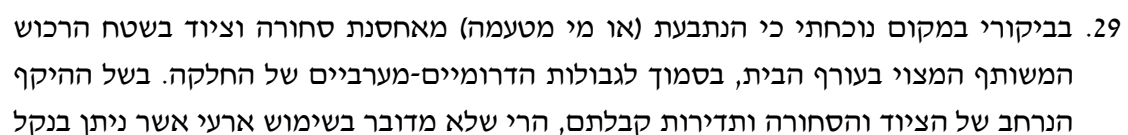
26. על רקע הסקירה לעיל אבחן את השימוש שנעשה על ידי הנתבעת בשטח הנטען על ידי התובעת כשטח המהווה רכוש משותף.



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. על פי מסמכי הרישום בפנקס הבתים המשותפים הנתבעת היא בעלים של תת חלקה 11/3, לה צמודות ארבע חניות המסומנות באותיות א'-ד', קרקע המסומנת באות כ' בשטח של 10 מ"ר.

28. עיון בתשריט של הבית בקומת הקרקע מלמד כי תת חלקה 11/3 מתפרסת על מרבית שטחה של קומת הקרקע, אך ניתן לראות בבירור כי גבולותיה אינם משיקים לגבולות החלקה. משני צדדיה של תת חלקה 11/3 (ממזרח וממערב), וכן בעורף החלקה בכיוון דרום מצויים שטחים המהווים רכוש משותף, שכן, שטחים אלה אינם צמודים למי מדירות הבית. בנוסף, על פי התשריט הצמדה כ', השייכת לתת חלקה 11/3, מצויה בסמוך אליה בחלקה הצפוני. לשם הנוחיות מצורפת תמונה של קומת הקרקע מתוך תשריט הבית:





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/41/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להעבירו למיקום אחר ולהשתמש בשטח לצרכים אחרים. מכאן עולה, כי השימוש שעושה הנתבעת אינו בבחינת שימוש סביר, והוא עולה לכדי שימוש ייחודי ברכוש המשותף הטעון הסכמה של יתר בעלי הדירות.

30. בנוסף, בביקורי במקום הבחנתי בשער ברזל אשר ניצב כחמישה מטרים דרומית מהכניסה לבניין. התובעת העידה במעמד הביקור במקום כי השער ננעל מדי ערב כך שהנתבעת היא בעלת הגישה הבלעדית לשטח הרכוש המשותף המצוי מעבר לשער.

31. לאור האמור לעיל, מצאתי כי השימוש שעושה הנתבעת ברכוש המשותף אינו עולה בקנה אחד עם ההגדרה של שימוש סביר. אם כן, אפנה כעת לבחינת טענת הנתבעת באשר לקיומה של הסכמה לשימושים אלו.

קיומה של הסכמה הדדית לשימוש והחזקה ברכוש המשותף

32. כאמור, הנתבעת טוענת לזכות שימוש והחזקה ברכוש המשותף מכוח הסכם שיתוף שנחתם בינה ובין אלפונסו, הבעלים של תת חלקה 1, שבזמנו, היו הבעלים של כל הבית המשותף. כפי הנטען, אלפונסו התחייב לרשום את ההתחייבויות האמורות בהסכם השיתוף בתקנון הבית. אלא, שלטענת הנתבעת אלפונסו לא עמד בהתחייבותו ולא רשם את ההסכם בתקנון הבית. מכל מקום, טוענת הנתבעת כי כוחו של הסכם השיתוף יפה גם כלפי התובעת, שכן משרכשה את דירותיה מאת אלפונסו הרי שהיא נכנסה בנעליו.

33. לא מצאתי לקבל את גרסתה של הנתבעת. ראשית, בהסכם השיתוף נקבע כי עם רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים יפקע תוקפו של ההסכם. על פי צו הרישום של הבית, הבית נרשם בשנת ביום 3.2.2003, ואילו התובעת רכשה את דירותיה בשלב מאוחר יותר, ומשכך, הסכם השיתוף אינו כובל את התובעת. שנית, הסכם השיתוף הוא חלק בלתי נפרד מהסכם המכר בין הנתבעת ובין אלפונסו, וככזה הוא מחייב רק את הצדדים לו. זאת, בניגוד לתקנון המוסכם של הבית, שעל פי סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין הוא מסמך בעל תוקף קנייני המחייב את מי שנעשה בעל דירה לאחר רישומו. מכל מקום, בתקנון המוסכם אין הסדרה של אופן השימוש ברכוש המשותף.

34. מעבר לכך, הנתבעת טוענת כי קיים הסכם בין הצדדים מיום 12.6.2003, שנערך על פי בקשת התובעת, לפיו הנתבעת תחדל מלהשתמש במעלית לשם העברת סחורה, ותחת השימוש במעלית יוקצה לה השטח הסמוך לחדר האשפה של הבית (המצוי בעורף החלקה); ראו עדותו של מר אלי זק מטעם הנתבעת, פרוטוקול דיון מיום 13.7.2021, עמ' 11 שורות 41-50. כמו כן, נטען כי הנתבעת נתנה הסכמתה לשימושים שונים של התובעת ברכוש המשותף כדוגמת השכרת המקלט לצד ג' ולהתקנת מזגנים ומתקנים נוספים. יוער כי התובעת אינה מכחישה את קיומו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/41/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של ההסכם ואף צירפה אותו לתצהירי העדות הראשית מטעמה (נספח ד'). אלא, שהתובעת טוענת כי על פי ההסכם רשאית היא לדרוש מהנתבעת את השבת המצב לקדמותו בהודעה שתיתן 90 ימים מראש, וכך עשתה.

35. כמו כן, במהלך דיון ההוכחות הציגה הנתבעת מסמך שסומן כמוצג נ/9, שיש בו כדי להעיד, לכאורה, על ההסכמה בין הצדדים. המסמך נערך ביום 3.1.2003 על נייר מכתבים של חברת "אלפונסו את דוד קבלני בניין", והוא מגולל את ההסכמה הנטענת על ידי הנתבעת. המסמך חתום על ידי חברת "אלפונסו את דוד" בלבד, ללא חתימות הצדדים הרלוונטיים להסכם. יוער, כי בהחלטת המפקחת דגנית קציר-ברין מיום 21.1.2019 נקבע כי על הצדדים לצרף לתצהירי העדות הראשית את כל המסמכים שבכוונתם להסתמך עליהם, ואף מסמכים אלו ייחשבו כקבילים על תנאי. עם זאת, מוצג נ/9 הוצג לראשונה בדיון ההוכחות ולא צורף קודם לכן לתצהירי העדות הראשית של הנתבעת, ואף לא הובא לידיעת התובעת במסגרת גילוי המסמכים, ודי בטעם זה כדי לדחותו. למעלה מהדרוש, אף אם אניח כי ניתן היה לקבלו כראיה, בהעדר חתימות הצדדים, לא מצאתי למצוא במסמך זה תימוכין לטענה כי בין הצדדים התגבש הסכם בעל פה או בכתב.

36. לחילופין, טוענת הנתבעת כי קמה לה זכות ההחזקה והשימוש ברכוש המשותף מכוח שתיקת התובעת במשך שנים רבות.

37. הפסיקה הכירה בזכות להחזיק בקרקע מכוח "רשות מכללא", שנלמדת מהתנהגות הצדדים. כך, חלוף הזמן, כוונת הצדדים, הציפייה וההסתמכות של בעל הרישיון ושתיקת הצד השני יכולות להעיד על הסכמתו של האחרון וליצור רישיון במקרקעין. יחד עם זאת, הרישיון במקרקעין הוא הדיר, ולמעניק הרישיון זכות לבטלו בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי המחזיק כי ברצונו לבטל את הרישיון (ראו ע"א 483/16 יהודאי נ' חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ (3.10.2017); ע"א 618/05 דיאמנשטיין נ' מחלקת עבודות ציבוריות – מדינת ישראל (21.3.2007)).

38. על כן, גם אם קיימת ההסכמה מכללא, הרי שהיא אינה יכולה להגן על הנתבעת מפני דרישת התובעת לסילוק יד.

39. במאמר מוסגר יוער כי לאורך ההליך טענה הנתבעת לאי התאמה בין האמור בהסכם המכר המקורי במסגרתו רכשה את זכויותיה בבית לבין הנתונים במסמכי הרישום, כאשר לטענתה, השטח לגביו מבוקש סילוק יד נמצא בבעלותה. כאמור, הנתבעת אף ביקשה עיכוב הליך זה עד להגשת תביעה מתאימה בבית המשפט המחוזי, אולם בהחלטה מיום 21.1.2019 דחתה כבי' המפקחת דגנית קציר-ברין את הבקשה וקבעה כי בנסיבות יש לקדם את התיק לקראת הכרעה. יצוין כי הנתבעת זנחה טיעון זה במסגרת סיכומיה ועל כן אין מקום לשוב ולהידרש לו (ע"א 1134/11 ר.מ. שביט מבנים חברה לבנין השקעות ופיתוח בע"מ נ' פקיד שומה באר שבע, פסקה 29 (12.5.2013)). מעבר לכך, מקומה של טענה בדבר בעלות במקרקעין אינה מצויה בגדר סמכותי העניינית, ופתוחה בפני הנתבעת הדרך לנקוט בהליכים המתאימים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/41/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

40. לסיכום הדברים, לנתבעת לא מוקנית זכות קניינית בשטח הרכוש המשותף בו היא עושה שימוש ייחודי. זכות השימוש אותה מבקשת הנתבעת לממש מהווה הלכה למעשה קביעת הצמדה, אשר על פי הדין מחייבת קבלת הסכמה של כל בעלי הדירות. לפיכך, על הנתבעת להשיב את המצב לקדמותו ולפנות את הציוד המאוחסן בשטח הרכוש המשותף וכן לסלק את שער הברזל המונע הלכה למעשה גישה לחלק האחורי ומצוי נעול בשעות הערב והלילה.

שימוש הנתבעת בחניות שבבעלותה

41. לטענת הנתבעת, המפקח נעדר סמכות עניינית לדון בטענה בדבר התקנת מקררים בשטח החניות שבבעלותה, מאחר שמדובר בשימוש ברכושה הפרטי. אומר בקצרה כי אין בידי לקבל טענה זו. בהתאם לסעיף 72 לחוק המקרקעין, סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין מוגבלת לסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית ולפי הנושאים השונים שמפורטים בסעיף. בנוסף, למפקח סמכות מקבילה לדון בסכסוך בין בעלי דירות בעילה של הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף. בענייננו, התובעת הלינה על השימוש שעושה הנתבעת בחניות אשר לפי מסמכי הרישום צמודות לדירת הנתבעת ובכך מפרה היא את הוראות התקנון המוסכם. בהינתן האמור סבורני כי נתונה לי הסמכות סמכות לדון בעילה זו, המבוססת – כך לטענת התובעת – על שינוי הוראות התקנון המוסכם, והן מאחר שהיא על פני הנטען סותרת את סעיף 2 לתקנון המצוי, האוסר על בעל דירה לעשות שינויים בדירתו אשר יש בהם כדי לפגוע ברכוש המשותף או בדירה אחרת, ללא קבלת הסכמה מהגורמים הרלוונטיים.

42. חרף האמור, אני סבור כי יש לדחות את התביעה ברכיב זה לגופה. אכן, הנתבעת מודה כי התקינה מקררים בשטח החניות שבבעלותה, ולטענת התובעת מדובר בשינוי ייעוד של שטח המוגדר בתקנון. ואולם, עיינתי בסעיפים האמורים בתקנון עליהם מסתמכת התובעת ולא מצאתי כי הם מגבילים את טיב השימוש של בעלי הדירות בחניות שהוצמדו להם לצרכי חניה בלבד. זאת, שכן סעיפים אלו נועדו לתאר את סוג ההצמדה ולא את השימוש בה. כמו כן התובעת לא הוכיחה כי שימוש בחניות לצורך המקררים במקרה דנא מהווה שימוש הגורם לפגיעה בחניות של התובעת, מסכן את הרכבים האחרים או משנה את ערך החניות של התובעת (ראו והשוו לסעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין). גם מביקורי במקום לא הרשמתי כן.

43. אשר על כן, לנוכח הסכמתה של הנתבעת למתן צו אשר יאסור עליה לעשות שימוש בחניות שבבעלות התובעת, אינני סבור כי קמה עילה במישור הקנייני המצוי בסמכותי, המחייבת את הנתבעת לסלק את המקררים בשטחי חניותיה. זאת, כמובן, בכפוף לכך שהנתבעת לא תעשה שימוש כלשהו בחניות בבעלות התובעת, וכן, שלא תימנע את הגישה לחניות בבעלות התובעת.

שימוש התובעת בשטח הרכוש המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/41/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. לטענת הנתבעת, התובעת אף היא עושה שימוש בשטחי הרכוש והתקינה על גבי הקירות החיצוניים מנועים של מזגנים. בנוסף, נטען כי במשך השנים התובעת השכירה את המקלט המשותף לצד ג'. בהתאם לאמור בסעיף 55(ג) לחוק, המקלט נמנה על מתקני הרכוש המשותף אשר אסור להצמידם לדירה מסוימת, שכן, הם מיועדים לשימוש כל בעלי הדירות. השכרת המחסן לצד ג', מהווה שימוש ייחודי ברכוש המשותף, ועל כן, על התובעת להשיב את מצב המקלט לקדמותו ולהימנע מהשכרתו.
45. יחד עם זאת, מצאתי כי בנסיבות התקנת מנועי המזגנים על גבי הקירות החיצוניים הם בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף. בביקורי במקום התרשמתי מהבית וכן מהבתים המצויים בסביבתו הקרובה ושוכנעתי כי בנסיבות הזמן והמקום, כמו גם רמת תחזוקתו של הבית ומראה קירותיו החיצוניים, אין הסדרה אסתטית של התשתיות השונות ועל כן לדידי אין מדובר בפגיעה ברכוש המשותף.
46. בנוסף, טוענת הנתבעת כי התובעת בנתה מחסנים בחלקו הצפוני ובחלקו הדרומי של החניון. בביקורי במקום הבחנתי כי בחניה השמאלית בבעלות התובעים נעשו מעין סגירות של השטח והוא נעול בדלת ברזל. בדומה להתקנת המקררים בשטח החניות בבעלות הנתבעים, מאחר שמדובר בהצמדה בבעלות התובעת, הרי שהיא ראשית לנהוג בה כמנהג בעלים, בכפוף למגבלות האמורות בסעיף 2 לתקנון המצוי, התוספת הראשונה לחוק המקרקעין.
47. זאת ועוד, טענה הנתבעת כי לאור ההסכמות בין הצדדים עושה התובעת שימוש ייחודי במעלית. כמתואר לעיל, המעלית נמנית על מתקני הרכוש המשותף על פי סעיף 52 לחוק המקרקעין, ומשכך, הנתבעת, כמו יתר בעלי הדירות בבית, זכאית לעשות בה שימוש סביר.

סיכום

48. לאור האמור לעיל, אני מורה כדלקמן:
- א. על הנתבעת להשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו, ובתוך כך לסלק את כל הציוד והסחורה המצויים ברכוש המשותף בקומת הקרקע וכן את שער הברזל, בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין ולהשיב את חדר האשפה לקדמותו.
- ב. כמו כן, על הנתבעת להימנע מהותרת ציוד וסחורה דרך קבע ברכוש המשותף.
- ג. בהעדר הסכמה מפורשת, הרכוש המשותף ישמש את כלל בעלי הדירות, קרי – על התובעת להשיב את מצב המקלט המשותף לקדמותו בתוך 30 יום והוא ישמש את כלל בעלי הדירות כהתאם לייעודו המקורי וכמו כן המעלית המשותפת תשמש את כל בעלי הדירות בבית.
49. באשר לפסיקת הוצאות ההליך: כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ראו: ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן – משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (28.2.2018) (להלן: **עניין אורהייטק**)). כלל זה קיבל אף ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/41/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התקנות), הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין." 50. באשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב, בין היתר, "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנה 153ג) לתקנות; וראו גם: **עניין אורחייטק, שם**). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות (**Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ**, בפסקה 9 (28.12.2020).

51. בשים לב כי מרבית רכיבי התביעה התקבלו, לאחר דיונים רבים החל משנת 2018, ואילו התביעה שכנגד נמחקה, הרי שיש לפסק הוצאות לטובת התובעת. עם זאת, בהינתן כי חלק מרכיבי התביעה נדחו הרי שיש לפסוק לתובעת הוצאות ריאליות בשיעור מופחת. משכך, הנתבעת תישא בהוצאות התובעת בסך כולל של 6,500 ש"ח שיכללו שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

ניתן היום כ' אדר ב, תשפ"ב (23 מרץ, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.



אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון